

【제 목】: 중증질환심의위원회 운영규정 개정 필요(개선)

【내 용】

- 우리 원은 중증환자에게 처방·투여되는 약제에 대한 요양급여 적용 기준 및 방법에 대해 심의하기 위하여 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조의2, 우리 원 「정관」 제45조에 따라 중증질환심의위원회(이하 '위원회')를 설치하고 있으며,
 - 위원회의 구성·운영·회의 등 제반사항을 정하기 위해 「중증질환심의위원회 운영규정」(이하 '운영규정')을 제정하여 이에 따라 위원회 관련 업무를 수행하고 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙】

제5조의2(중증질환심의위원회) ① 중증환자에게 처방·투여되는 약제에 대한 요양급여 적용기준 및 방법에 대하여 심의하기 위하여 건강보험심사평가원에 중증질환심의위원회를 둔다.

② 중증질환심의위원회는 보건의료분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 45인 이내의 위원으로 구성하되, 중증질환심의위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 건강보험심사평가원의 정관으로 정한다.

☞ 참고자료: 【정관】

제7장 중증질환심의위원회

제45조(설치) 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조의2에 따라 중증환자에게 처방·투여되는 약제에 대한 요양급여 적용기준 및 방법 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 중증질환심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 둔다.

제46조~제47조 (생략)

제48조(운영규정) 심의위원회의 구성·운영 등에 관하여 법령과 이 「정관」에서 규정하지 아니한 사항은 원장이 따로 정한다.

- 위원회는 운영규정 제13조(비밀의 유지 등 위원 준수사항)에 따라 심의의 공정성 및 객관성을 기하기 위해 제척·기피·회피 제도를 운영하고 있으며,
- 위원장은 심의사항 관련 개인적·경제적 이해관계 등으로 심의의 공정성 및 객관성을 기대할 수 없다고 판단되는 경우 해당 위원회의 참석 및 의견진술을 거부하여야 하고, 각 위원회 위원은 상기 규정에 의한 회피사유가 있을 경우 해당 위원회의 위원장에게 회피를 신청하여야 한다고 규정하고 있다.

☞ **참고자료: 【중증질환심의위원회 운영규정】**

제13조(비밀의 유지 등 위원 준수사항) ① (생략)

② 각 위원회의 위원장은 해당 위원회 위원 및 해당 위원회에 참석하여 의견을 진술하는 자가 심의사항과 관련하여 「민법」 제779조에 따라 가족관계에 있거나 개인적, 경제적 이해관계 등으로 심의의 공정성 및 객관성을 기대할 수 없다고 판단하는 때에는 해당 위원회의 참석 및 의견진술을 거부하여야 한다.

③ (생략)

④ 각 위원회 위원은 제2항의 사유가 있을 때 해당 위원회의 위원장에게 회피를 신청하여야 한다.

⑤ (생략)

- 그런데 동 운영규정 제13조의2(부당한 청탁사실의 보고 등)에 따르면,
- 부당한 직무수행을 청탁 또는 강요받은 때에 해당위원은 위원장에게 회피를 신청할 수 있도록 임의규정으로 정하고 있으며,
- 부당한 청탁을 받은 위원에 대한 위원장의 제척 권한 또한 마련되어 있지 않다.

☞ **참고자료: 【중증질환심의위원회 운영규정】**

제13조의2(부당한 청탁사실의 보고 등) ① 각 위원회의 위원은 회의안건과 관련하여 이해관계인 등으로부터 부당한 직무수행을 청탁 또는 강요받는 때에는 이해관계인 등의 인적사항 및 요구내용 등을 별지 제8호서식 부당 청탁사실 보고서에 따라 원장에게 보고하여야 한다. 이 경우 해당위원은 심의의 공정성, 객관성을 기대할 수 없다고 판단하는 때에는 위원장에게 제13조제4항 및 제5항에 따른 회피를 신청할 수 있다.

②~③ (생략)

- 부당한 청탁사실 등으로 인해 위원회의 공정성, 청렴성이 훼손되는 것을 방지하고자 하는 규정의 취지상 해당 위원의 회피는 강행적 성격으로 규정함이 타당할 것이며,
- 운영규정 제13조제2항에 따라 위원장에게 부여한 제척 권한을 제13조의2의 조항에도 적용토록 할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 부당한 청탁사실 등으로 위원회의 공정성, 청렴성이 훼손되는 것을 방지하기 위해 「중증질환심의위원회 운영규정」을 개선하시기 바랍니다.(개선)